

1500137-33.2020.8.26.0542
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/03/2022
... - Assunto:
Ação Penal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TATIANA REGINA MARQUES SILVA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

TATIANA REGINA MARQUES SILVA e RENATO APARECIDO TADEU SISA foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", Lei 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500137-33.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1500137-33.2020.8.26.0542
Classe - Assunto:
Ação Penal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TATIANA REGINA MARQUES SILVA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

TATIANA REGINA MARQUES SILVA e RENATO APARECIDO TADEU SISA foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de janeiro de 2020, às 11h30, na Rua Rio Branco, Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de designios, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 23 (vinte e três) porções de cocaína pulverizada, com peso líquido de 11 gramas, e 07 (sete) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido 17,5 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ré TATIANA foi notificada a fls. 131 e apresentou defesa prévia à fl. 136.

Às fls. 148, a pedido do Parquet a fls. 146/147, foi decretada a prisão preventiva do réu RENATO, que até então não havia sido localizado.

Sobreveio resposta escrita e ratificação da denúncia, com designação de audiência de instrução para esta data, oportunidade em que foram inquiridas testemunhas e procedido interrogatório. Em debates, o Ministério Público postulou a desclassificação para o art.28 da Lei de Drogas, o que foi ratificado pela Defensoria.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Com efeito, diante das provas coligidas após a instrução presidida por esta Magistrada, de rigor a desclassificação da conduta para norma do artigo 28 da Lei 11343/06.

A materialidade está consubstanciada pelo laudo de fls. 100/102.

Igualmente, a autoria.

Os réus, nesta solenidade, afirmaram que estavam no local apenas para comprar drogas, já que são usuários de entorpecentes.

Os policiais, por sua vez, destacaram, sob o crivo do contraditório, que foi localizada com os réus apenas duas porções de drogas, sendo que a sacola, com o restante da drogas estava próximo aos réus.

Desta forma, a quantidade de substância apreendida, o local e a forma de acondicionamento, por si, não demonstram a finalidade mercantil em trazer consigo a substância inebriante.

Para o reconhecimento da traficância passa-se a exigir a presença de outras provas, que inexistem nos autos. O acusado tem 55 anos, sem antecedente. A ré, por sua vez, era guarda municipal e foi aposentada justamente pela sua condição de dependente química, não tendo qualquer outra passagem criminal. Ambos foram surpreendidos com apenas duas porções de droga. É certo que a jurisprudência dominante não exige a prova efetiva do comércio, até porque se trata de tipo misto alternativo, porém, imprescindível a existência de provas seguras da atividade ilícita, o que não se tem no caso vertente.

À mingua, portanto, de outras provas, e havendo fundadas dúvidas para esta Magistrada que presidiu a audiência de instrução acerca da finalidade mercantil, a cautela e o princípio da presunção de inocência exigem a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Vale citar: "A fazer suspeitar de que a destinação das porções de entorpecentes apreendidas com cada um dos acusados era o comércio ilícito, existe apenas a "denúncia anônima" de que dois traficantes estavam naquela padaria. Informação anônima, desacompanhada de outros elementos de prova que demonstrem a traficância, não se presta à condenação por crime, em especial desta natureza". Não foi ouvida testemunha alguma que eventualmente tivesse presenciado qualquer dos réus vendendo ou oferecendo drogas a quem quer que seja, ou que soubesse da associação deles para o tráfico. Os policiais que efetuaram a apreensão das drogas limitaram-se a narrar a existência de denúncia anônima e a forma como se deu a abordagem e a apreensão de drogas e de pequena quantia em dinheiro com cada um dos réus. Contra os acusados, como facilmente se verifica, pesam apenas suspeitas de prática de tráfico. Suspeitas frágeis, insuficientes para darem sustentação à condenação. Tais suspeitas não foram corroboradas por provas firmes colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Não

se pode afastar a hipótese de as drogas apreendidas com os acusados, ou com algum deles, fosse destinada ao próprio consumo. Provas firmes, convincentes, que justificassem a condenação por tráfico, não há. (TJSP, 11ª. Câmara B, do 6ª. Grupo de Seção Criminal, Apelação 01063868.3/4-0000-000, 21.12.07, rel. Maria de Fátima G.P. de Lima)".

Destarte, de rigor a desclassificação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para desclassificar a conduta dos réus TATIANA REGINA MARQUES SILVA e RENATO APARECIDO TADEU SISA, qualificados nos autos, para a figura típica do artigo 28 da Lei 11343/06. De acordo com os parágrafos do referido artigo, aplico-lhes a pena de advertência, já realizada nesta solenidade.

Determino a incineração da substância entorpecente.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Não há interesse recursal.

Certifique-se o trânsito e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA